



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 6 dhoulkaâda 1429 – 4 novembre 2008

151^{ème} année

N° 89

Sommaire

Lois

- Loi n° 2008-61 du 28 octobre 2008**, portant approbation de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 3397
- Loi n° 2008-62 du 28 octobre 2008**, portant approbation d'un amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière. 3397
- Loi n° 2008-63 du 28 octobre 2008**, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination 3397
- Loi n° 2008-64 du 28 octobre 2008**, portant approbation d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information 3397
- Loi n° 2008-65 du 28 octobre 2008**, portant approbation du contrat de cautionnement conclu le 15 décembre 2006 entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du « projet de la société tunisienne de l'électricité et du gaz - station de Ghannouch » 3398

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 46-2008 du conseil constitutionnel** sur un projet de loi portant approbation d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information 3399
- Avis n° 47-2008 du conseil constitutionnel** sur un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination 3402

Avis n° 48-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'un amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière.....	3403
Avis n° 49-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique.....	3404

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination du Mufti de la République Tunisienne	3405
---	------

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 29 octobre 2008, portant organisation d'une session de formation au profit des hauts cadres administratifs à l'institut de développement des compétences des hauts fonctionnaires à l'école nationale d'administration.....	3405
Listes de promotion aux grades de secrétaire dactylographe et de commis d'administration au titre de l'année 2003.....	3405

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste général appartenant au corps des urbanistes de l'administration	3405
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	3406
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	3406
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'urbaniste principal appartenant au corps des urbanistes de l'administration.....	3406
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 28 octobre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au profit des municipalités de Hammam Sousse et Mhamdia Fouchena	3407
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse en chef appartenant au corps des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle	3407
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse en chef appartenant au corps des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques.....	3408
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef de bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.....	3408
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef du service social appartenant au corps des personnels du service social des administrations publiques.....	3409
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef appartenant au corps des personnels des cadres communs de laboratoire au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.....	3409

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef appartenant au corps des personnels des cadres communs de laboratoire.....	3410
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de chef de laboratoire appartenant au corps des personnels des cadres communs de laboratoire.....	3410
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	3411
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	3411
Ministère du Transport	
Décret n° 2008-3353 du 28 octobre 2008, portant approbation du contrat de concession et du cahier des charges relatifs à l'exploitation d'un terrain relevant du domaine public du port de Gabès par la société tunisienne d'électricité et de gaz.....	3412
Nomination de directeurs régionaux du transport.....	3412
Arrêté du ministre du transport du 28 octobre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.....	3412
Arrêté du ministre du transport du 28 octobre 2008, portant annulation de l'arrêté du 22 janvier 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport	3413
Arrêté du ministre du transport du 29 octobre 2008, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du transport.....	3413
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 2008-3356 du 28 octobre 2008, modifiant et complétant le décret n° 97-1178 du 16 juin 1997, portant institution et organisation du prix du Président de la République pour la santé reproductive.....	3414
Nomination de chefs de service hospitaliers	3415
Nomination de professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie	3415
Nomination d'un biologiste principal.....	3415
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 octobre 2008, modifiant l'arrêté du 24 octobre 1989, fixant la composition et les attributions de la commission nationale de transfusion sanguine.....	3415
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Démission d'un notaire.....	3416
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un directeur général.....	3416
Ministère des Finances	
Détachement d'un magistrat	3416
Nomination d'une chargée de mission	3416
Nomination d'un chef d'unité.....	3416
Nomination de trésoriers régionaux	3416
Maintien en activité dans le secteur public.....	3417
Ministère des Technologies de la Communication	
Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation au choix dans le grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2008	3417

Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes

Arrêtés du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes du 28 octobre 2008, portant délégation de signature 3417

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2008-3376 du 28 octobre 2008, portant création d'une indemnité spécifique de terrassement au profit des agents de la régie du matériel de terrassement agricole..... 3418

Décret n° 2008-3377 du 28 octobre 2008, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul 3418

Décret n° 2008-3378 du 28 octobre 2008, complétant le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation 3419

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 28 octobre 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Henchir El Mkhelba de la délégation de Remada, au gouvernorat de Tataouine 3419

Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de l'élevage et des pâturages 3420

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2008-3379 du 28 octobre 2008, modifiant le décret n° 2005-1840 du 27 juin 2005, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction de l'institut supérieur de musique, de l'institut supérieur de l'informatique et de multimédia et du centre de recherche en informatique, en multimédia et du traitement numérique des données à Sfax et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement 3420

Décret n° 2008-0000 du 28 octobre 2008, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la localité de Chbedda, gouvernorat de Ben Arous..... 3421

Maintien en activité dans le secteur public..... 3421

Loi n° 2008-61 du 28 octobre 2008, portant approbation de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, annexée à la présente loi et adoptée à Paris le 6 novembre 2001 par la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa trente et unième session.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 octobre 2008.

Loi n° 2008-62 du 28 octobre 2008, portant approbation d'un amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, l'amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière, annexé à la présente loi, et adopté par le conseil de coopération douanière, à Bruxelles le 30 juin 2007.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 octobre 2008.

Loi n° 2008-63 du 28 octobre 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée le 10 octobre 1980, annexé à la présente loi et adopté à Genève le 21 décembre 2001 à la deuxième conférence d'examen des parties à ladite convention.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 octobre 2008.

Loi n° 2008-64 du 28 octobre 2008, portant approbation d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, l'accord de siège, annexé à la présente loi, et signé à Tunis le 3 mai 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information.

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 octobre 2008.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-65 du 28 octobre 2008, portant approbation du contrat de cautionnement conclu le 15 décembre 2006 entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du « projet de la société tunisienne de l'électricité et du gaz - station de Ghannouch » ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le contrat de cautionnement annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 15 décembre 2006 entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz d'un montant de cent quatorze millions (114.000.000) d'euros pour la contribution au financement du « projet de la société tunisienne de l'électricité et du gaz - station de Ghannouch ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 octobre 2008.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 46-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 23 juillet 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 24 juillet 2008 et lui soumettant un projet de loi portant approbation d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information,

Vu la constitution et notamment son article premier et ses articles 6, 16, 32, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information,

Vu l'accord de siège objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet soumis et l'accord de siège objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la chambre des députés d'un accord de siège, conclu à Tunis, le 3 mai 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information,

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 32 de la constitution que les traités portant engagement financier de l'Etat et ceux contenant des dispositions à caractère législatif, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que l'accord de siège soumis au conseil constitutionnel, comprend des engagements financiers de l'Etat et des dispositions à caractère législatif ayant trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions et à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, ce qui nécessite son approbation par la chambre des députés, par une loi,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet de loi d'approbation et notamment l'accord de siège qui lui est annexé s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que l'accord de siège soumis comprend notamment un engagement de la part du gouvernement de la République Tunisienne de procurer à l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information, un siège à Tunis;

Considérant que l'accord de siège précité fixe les garanties offertes par gouvernement de la République Tunisienne en vue de la pleine jouissance par l'organisation, des terrains et constructions constituant son siège permanent à Tunis;

Considérant que l'accord de siège détermine notamment les règles relatives aux communications, aux biens et avoirs de l'organisation, aux privilèges et immunités et détermine les règles relatives au règlement des différends;

Concernant les immunités accordées à l'organisation :

Considérant que l'article 15 de l'accord de siège prévoit notamment que les biens et avoirs de l'organisation, meubles ou immeubles ainsi que ses fonds, là où ils soient et quel que soit leur détenteur, bénéficient de l'immunité juridictionnelle; que l'article 17 prévoit également et notamment que les avoirs et les fonds de l'organisation là où ils soient et quel que soit leur détenteur ne sont pas soumis aux procédures de perquisition, de saisie, de confiscation ou de procédures de contrainte assimilées;

Considérant que la constitution a consacré dans son article premier le principe de la souveraineté de l'Etat;

Considérant que le principe de la souveraineté de l'Etat implique notamment que soient soumises à sa juridiction, toutes les personnes se trouvant sur son territoire, que néanmoins ce principe n'est pas incompatible avec l'octroi d'immunités par l'Etat hôte, aux institutions, organisations internationales ou régionales et à leurs succursales établies sur le territoire tunisien, en vue de faciliter l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de l'exercice par l'Etat Tunisien, détenteur de la souveraineté, de ses relations internationales; il s'en suit que les dispositions pertinentes y afférentes et contenues dans ledit accord de siège, rentrent dans le cadre de l'octroi desdites immunités ;

Concernant les immunités accordées aux agents de l'organisation :

Les immunités de fonction :

Considérant que le paragraphe premier de l'article 24 de l'accord de siège prévoit que les agents de l'organisation, quelle que soit leur nationalité, jouissent de l'immunité juridictionnelle en ce qui concerne les missions qu'ils accomplissent en leur qualité officielle, y compris les déclarations et les actes écrits en relation avec leurs fonctions,

Considérant que même si l'immunité, telle que prévue dans l'accord de siège, est accordée aux différentes catégories de personnes, sans considération de leur nationalité, pour l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de l'exercice des missions de l'organisation, elle n'en constitue pas moins une immunité fonctionnelle que le législateur accorde selon la nature de ces fonctions et activités et ne portent pas, dès lors, atteinte au principe de l'égalité prévu par l'article 6 de la constitution;

Les autres immunités :

Considérant que l'article 21 prévoit notamment des immunités diplomatiques aux représentants des Etats membres dans les représentations officielles ou annexes de l'organisation et dans les congrès et réunions qu'elle organise, et ce dans l'exercice de ces représentants de leurs missions et pendant leur voyage aux lieux de leurs réunions et leur rentrée; que cet article prévoit également les mêmes immunités reconnues aux missions diplomatiques et leurs membres accrédités auprès de la République Tunisienne au profit des missions et délégations permanentes et leurs membres accrédités auprès de l'organisation et ses représentations;

Considérant que l'article 22 prévoit dans son paragraphe premier que le secrétaire général bénéficie au cours de son séjour dans la République Tunisienne du statut reconnu aux chefs des missions diplomatiques accréditées auprès de la République Tunisienne, que le paragraphe 2 du même article accorde aux secrétaires généraux adjoints, aux conseillers et aux directeurs de première et deuxième catégories ainsi qu'aux agents de l'organisation, leurs conjoints et les personnes à charge, qui sont les parents, les filles et les fils, pendant leur séjour dans la République Tunisienne, les mêmes immunités reconnues aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès de la République Tunisienne ;

Considérant que le paragraphe 3 du même article prévoit que les personnes citées aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent, si elles sont de nationalité tunisienne, prétendre à l'immunité devant les juridictions tunisiennes pour des actes qu'elles ont accompli en dehors du cadre de leurs fonctions ; que le paragraphe 4 du même article exclut également de l'ensemble des immunités prévues par l'accord de siège, les tunisiens et les étrangers qui résident de façon permanente en Tunisie au moment de leur recrutement par l'organisation;

Considérant que l'article 23 de l'accord de siège prévoit notamment que les immunités prévues par les articles 21 et 22 sont accordées dans l'intérêt de la fonction et non pas dans l'intérêt propre des personnes;

Considérant que d'autre part, le principe de la souveraineté de l'Etat tel que consacré dans l'article premier de la constitution, implique notamment que soient soumises à la juridiction de l'Etat, toutes les personnes se trouvant sur son territoire, que néanmoins ce principe n'est pas incompatible avec l'octroi d'immunités par l'Etat hôte,

à certains fonctionnaires des organisations internationales ainsi qu'à certaines personnes vivant avec eux, en vue de faciliter leurs missions dans le cadre de l'exercice par l'Etat Tunisien, détenteur de la souveraineté, de ses relations internationales, il s'en suit que les dispositions pertinentes prévues à cet effet, par l'accord de siège, entrent dans le cadre de l'octroi de telles immunités autant que cela ne couvre pas les tunisiens et les étrangers résidant de façon permanente en Tunisie au moment de leur recrutement par l'organisation;

Concernant les exonérations fiscales :

Les exonérations fiscales accordées à l'organisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la constitution, le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne;

Considérant que le principe de la souveraineté de l'Etat implique que soit soumise à ses lois, toute personne se trouvant sur son territoire;

Considérant que dans le cadre de l'exercice de ses relations internationales, l'Etat tunisien détenteur de la souveraineté, peut en vertu de traités, accepter d'exempter les organisations internationales ou régionales, leurs succursales et bureaux ouverts dans le territoire tunisien, du paiement des impôts, sans que cela ne soit contraire aux dispositions de l'article 16 de la constitution;

Les exonérations fiscales accordées aux agents de l'organisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la constitution, le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne;

Considérant que le principe de la souveraineté de l'Etat implique que soit soumise à ses lois toute personne se trouvant sur son territoire;

Considérant que dans le cadre de l'exercice de ses relations internationales, l'Etat tunisien détenteur de la souveraineté, peut, en vertu de traités, accepter d'exempter l'étranger qui ne se trouve sur le territoire tunisien, qu'en vue d'exercer une fonction diplomatique ou un travail au sein d'une organisation internationale, du paiement de l'impôt;

Considérant que l'exonération des tunisiens et des résidents permanents en Tunisie avant leur recrutement au sein de l'organisation est contraire au principe de la souveraineté de l'Etat consacré par l'article premier de la constitution et à la règle de l'équité en matière de paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, telle que consacrée par l'article 16 de la constitution et que l'exonération des tunisiens et des résidents permanents en Tunisie est contraire à l'équité en matière de paiement de l'impôt;

Considérant que le paragraphe 4 de l'article 22 de l'accord de siège, exclut de l'ensemble des avantages et exonérations fiscales accordés aux fonctionnaires de l'organisation et prévus dans l'accord de siège, les tunisiens et les étrangers résidant de façon permanente en Tunisie, au moment de leur recrutement par l'organisation, ce qui emporte la compatibilité des articles prévoyant lesdites exonérations fiscales avec la constitution et notamment ses articles 1 et 16;

Considérant qu'il ressort de l'examen du reste des articles de l'accord de siège, qu'ils ne sont pas contraires à la constitution et qu'ils sont compatibles avec celle-ci, ce qui emporte la conformité du projet de loi portant son approbation à la constitution;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information, ainsi que l'accord de siège objet de l'approbation ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mardi 29 juillet 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 47-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 7 juillet 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 9 juillet 2008 et lui soumettant un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,

Vu la constitution et notamment son article premier et ses articles 32, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,

Vu l'amendement objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet soumis et l'amendement objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la chambre des députés de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 21 décembre 2001 à la deuxième conférence d'examen des parties à ladite convention,

Considérant que l'amendement de la convention précitée constitue un traité au sens du droit international,

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 32 de la constitution que les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que la convention objet de l'amendement contient des dispositions à caractère législatif, qu'il s'en suit que l'amendement nécessite à cet effet, son approbation par la chambre des députés, par une loi,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution,

Considérant que le projet de loi d'approbation s'insère, eu égard à l'amendement qui lui est annexé, dans le cadre de la saisine prévue au paragraphe premier de l'article 72 de la constitution,

Sur le fond :

Considérant que la République Tunisienne a ratifié l'adhésion à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ainsi que les trois premiers protocoles qui lui sont annexés, en vertu de la loi n° 86-69 du 19 juillet 1986, que la chambre des députés a également approuvé le quatrième protocole additionnel et le cinquième protocole, annexés à ladite convention respectivement en vertu de la loi n° 2005-47 du 27 juin 2005 et la loi n° 2007-71 du 27 décembre 2007 et que les deux protocoles précités ont été ratifiés successivement par le décret n° 2006-464 du 15 février 2006 et le décret n° 2008-200 du 29 janvier 2008,

Considérant que l'amendement objet de l'approbation concerne l'extension du champ d'application de la Convention précitée et des protocoles qui lui sont annexés, aux situations spécifiques des conflits armés intérieurs, auxquels s'appliquent également les restrictions et les règles prévues par cette convention et les protocoles qui lui sont annexés, en ce qui concerne notamment la non atteinte à la souveraineté d'un Etat et la responsabilité qu'a le gouvernement de maintenir le droit et l'ordre ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat,

Considérant qu'il ressort de l'examen du texte de l'amendement, objet de l'approbation, qu'il n'est pas contraire à la constitution et qu'il lui est compatible, ce qui emporte la conformité du projet de loi portant son approbation avec la constitution,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ainsi que l'amendement objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mardi 29 juillet 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 48-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'un amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du président de la République en date du 7 juillet 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 9 juillet 2008 et lui soumettant un projet de loi portant approbation d'un amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière,

Vu la constitution et notamment ses articles 32, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d'un amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière,

Vu l'amendement objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet soumis et l'amendement objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la chambre des députés, d'un amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière, adopté à Bruxelles le 30 juin 2007 par le conseil de coopération douanière,

Considérant que l'amendement de la convention précitée constitue un traité au sens du droit international,

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 32 de la constitution que les traités relatifs à l'organisation internationale, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que l'amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière contient des dispositions relatives à l'organisation internationale et nécessite, à cet effet, son approbation par la chambre des députés, par une loi,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution,

Considérant que le projet de loi d'approbation et notamment l'amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière, s'insère dans le cadre des dispositions précitées de l'article 72 de la constitution,

Sur le fond :

Considérant que la République Tunisienne a ratifié l'adhésion à la convention portant création d'un conseil de coopération douanière, objet de l'amendement soumis, en vertu de la loi n° 67-8 du 8 mars 1967,

Considérant que cet amendement concerne la modification des dispositions de l'article VIII (a) et l'insertion d'un sous paragraphe à l'article XVIII de la convention précitée, en vue de permettre aux unions douanières ou économiques d'acquérir la qualité de Membre de l'organisation mondiale des douanes et de les soumettre à des réglementations spéciales adoptées par le conseil de coopération douanière, en ce qui concerne le vote au sein de ce conseil,

Considérant qu'il apparaît de l'examen des dispositions du projet que les articles amendés, objet de l'approbation, ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci, ce qui emporte la conformité du projet de loi portant son approbation avec la constitution,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation d'un amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière, ainsi que l'amendement objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité,

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mardi 29 juillet 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 49-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 21 juillet 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 24 juillet 2008 et lui soumettant un projet de loi portant approbation de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique,

Vu la constitution et notamment ses articles 32, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique,

Vu la convention objet de l'approbation et l'annexe jointe,

Où le rapport relatif au projet soumis et la convention objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la chambre des députés, de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique,

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 32 de la constitution que les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que la convention objet de l'approbation, contient des dispositions à caractère législatif et nécessite à cet effet, son approbation par la chambre des députés, par une loi,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions,

Considérant que le projet de loi soumis et notamment la convention qui lui est annexée, s'insère eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire,

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis concerne l'approbation de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 6 novembre 2001 par la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture dans sa trente et unième session;

Considérant que la convention précitée comprend la définition de certains termes utilisés, la détermination de ses objectifs, de ses principes généraux et de ses relations avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'elle comporte également des dispositions relatives au patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures, archipélagiques, dans la mer territoriale, la zone contiguë ou la zone économique exclusive et dans le plateau continental ou également dans les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale. La convention comprend également et notamment des dispositions relatives à la détermination et à la gestion du patrimoine culturel subaquatique, au règlement pacifique des différends et à l'entrée en vigueur de la convention.

Considérant que l'annexe jointe à la convention objet de l'approbation, détermine « les règles » relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique,

Considérant qu'il apparaît de l'examen des articles du projet que les dispositions de la convention et de l'annexe jointe, objets de l'approbation, ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci, ce qui emporte la conformité de la loi portant approbation de ladite convention à la constitution,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la convention objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité,

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mardi 29 juillet 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2008-3352 du 31 octobre 2008.

Monsieur Othman Battikh est nommé Mufti de la République Tunisienne avec rang et avantages de secrétaire d'Etat.

Ce décret prend effet à compter du 1^{er} novembre 2008.

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 29 octobre 2008, portant organisation d'une session de formation au profit des hauts cadres administratifs à l'institut de développement des compétences des hauts fonctionnaires à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration et notamment ses articles 14, 15 et 16,

Vu le décret n° 2007-1940 du 30 juillet 2007, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants, des travaux exceptionnels, des chercheurs à titre occasionnel et des chercheurs contractuels à l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier - Est organisée à l'institut de développement des compétences des hauts fonctionnaires, une session annuelle de formation visant l'amélioration des compétences et des qualifications des hauts cadres administratifs dans les domaines relatifs aux fonctions de la prospective, du leadership, du développement des ressources humaines, des techniques d'innovation administrative et de veille stratégique.

Art. 2 - La session de formation comprend :

- des conférences,
- des séminaires,
- des ateliers de travail,
- des visites sur le terrain.

Art. 3 - Les participants à la session sont chargés d'élaborer un rapport de synthèse relatif au thème de la session.

Art. 4 - L'ouverture de la session est fixée pour le 14 novembre 2008 et sa clôture pour le 24 juillet 2009.

Art. 5 - Le thème de la deuxième session au titre de l'année 2009 est fixé comme suit :

« Le leadership administratif et l'administration électronique ».

Art. 6 - Les activités sont organisées au profit d'un groupe de hauts cadres administratifs. La liste définitive des participants est fixée par le Premier ministre.

La session est sanctionnée, le cas échéant, par l'obtention d'une attestation de participation.

Art. 7 - Le programme de la session annuelle ainsi que les modalités pratiques d'organisation, de suivi et d'évaluation sont fixés par décision du directeur de l'école nationale d'administration en coordination avec les services concernés du Premier ministre.

Art. 8 - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 octobre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2003

- Madame Latifa Guezzi épouse Hannechi.

Liste des agents à promouvoir au grade de commis d'administration au titre de l'année 2003

- Monsieur Naceur Toumia.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste général appartenant au corps des urbanistes de l'administration.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration.

Vu l'arrêté du 19 avril 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste général appartenant au corps des urbanistes de l'administration au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local, le 18 janvier 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste général appartenant au corps des urbanistes de l'administration.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 18 décembre 2008.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1749 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du 14 septembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 11 janvier 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 décembre 2008.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1749 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du 14 septembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 11 janvier 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 décembre 2008.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'urbaniste principal appartenant au corps des urbanistes de l'administration.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration,

Vu l'arrêté du 28 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'urbaniste principal appartenant au corps des urbanistes de l'administration au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 26 février 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'urbaniste principal appartenant au corps des urbanistes de l'administration.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 janvier 2009.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*
Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 28 octobre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au profit des municipalités de Hammam Sousse et Mhamdia Fouchena.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991, la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995, la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 2001-1749 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du 28 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local, le 14 janvier 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au profit des municipalités de Hammam Sousse et Mhamdia Fouchena.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes, spécialité: mécanique.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 13 décembre 2008.

Tunis, le 28 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*
Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse en chef appartenant au corps des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 approuvé par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse en chef appartenant au corps des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques, les conseillers de presse titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local, cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'intérieur et du développement local, comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences) et éventuellement une copie des travaux de recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4 - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à (20).

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activité des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse en chef appartenant au corps des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques est arrêtée définitivement par le ministre de l'intérieur et du développement local.

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse en chef appartenant au corps des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du 29 octobre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse en chef au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 4 janvier 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse en chef appartenant au corps des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 décembre 2008.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef de bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du 21 mai 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef de bibliothèques ou de documentation au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 25 janvier 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef de bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 décembre 2008.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef du service social appartenant au corps des personnels du service social des administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 6 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef du service social.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 30 janvier 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef du service social appartenant au corps des personnels du service social des administrations publiques.

Art. 2- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 décembre 2008.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef appartenant au corps des personnels des cadres communs de laboratoire au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 approuvé par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut des personnels des cadres communs de laboratoire.

Arrête :

Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef appartenant au corps des personnels des cadres communs de laboratoire, les chefs de laboratoire titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local, cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'intérieur et du développement local comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4 - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à (20).

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activité des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef appartenant au corps des personnels des cadres communs de laboratoire est arrêtée définitivement par le ministre de l'intérieur et du développement local.

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*
Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef appartenant au corps des personnels des cadres communs de laboratoire.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels des cadres communs de laboratoire,

Vu l'arrêté du 29 octobre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef au ministère de l'intérieur et du développement local, et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local, le 18 février 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef appartenant au corps des personnels des cadres communs de laboratoire au profit de la municipalité de Tunis.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 18 janvier 2009.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de chef de laboratoire appartenant au corps des personnels des cadres communs de laboratoire.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels des cadres communs de laboratoire,

Vu l'arrêté du 7 octobre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de chef de laboratoire au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local, le 26 février 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de chef de laboratoire appartenant au corps des personnels des cadres communs de laboratoire au profit de la municipalité de Tunis.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 janvier 2009.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 30 mars 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 11 janvier 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 décembre 2008.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 octobre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 20 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 9 mars 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 8 février 2009.

Tunis, le 29 octobre 2008.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2008-3353 du 28 octobre 2008, portant approbation du contrat de concession et du cahier des charges relatifs à l'exploitation d'un terrain relevant du domaine public du port de Gabès par la société tunisienne d'électricité et de gaz.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux, telle que modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972,

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le code des ports maritimes de commerce promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, modifié par la loi n° 2005-9 du 19 janvier 2005 et notamment ses articles 57 et 60,

Vu la loi n° 2008-23 du 1^{er} avril 2008, relative au régime des concessions,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le décret n° 2000-1001 du 11 mai 2000, fixant la liste des ports maritimes de commerce,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvé, le contrat de concession annexé au présent décret, signé en date du 4 septembre 2008 entre l'office de la marine marchande et des ports représenté par son représentant légal d'une part et la société tunisienne d'électricité et de gaz représentée par son représentant légal d'autre part et relatif à l'exploitation d'une parcelle de terrain relevant du domaine public du port de Gabès d'une superficie de 113866 mètres carrés et 471 mètres linéaires tels que délimitée dans le plan annexé au contrat, et ce, en vue de la construction d'une centrale électrique et l'installation d'une ligne haute tension.

Est également approuvé, le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 2 - Le ministre du transport et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS**Par décret n° 2008-3354 du 28 octobre 2008.**

Monsieur Mohamed Boussetta, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional du transport du gouvernorat de Tunis.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3355 du 28 octobre 2008.

Monsieur Taher Ben Jemaa, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional du transport du gouvernorat de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur général d'administration centrale.

Arrêté du ministre transport du 28 octobre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Le ministre du transport,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-17 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 12 novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport et aux établissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du ministre du transport du 13 décembre 2007.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, le 20 janvier 2009 et jours suivants, à Tunis, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à douze (12) postes répartis comme suit :

- sept (7) postes dans la spécialité réseaux informatiques,
- un (1) poste dans la spécialité électricité,
- un (1) poste dans la spécialité multimédia,
- un (1) poste dans la spécialité sismologie.
- un (1) poste dans la spécialité statistique,
- un (1) poste dans la spécialité informatique,

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 20 décembre 2008.

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de l'institut national de la météorologie.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du transport du 28 octobre 2008, portant annulation de l'arrêté du 22 janvier 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 19 octobre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuve pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du transport et aux établissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du ministre du transport du 14 juin 2007 et l'arrêté du 19 novembre 2007,

Vu l'arrêté du 22 janvier 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Arrête :

Article unique - L'arrêté du ministre du transport du 22 janvier 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport, est annulé.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du transport du 29 octobre 2008, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du transport.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, modifié par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 23 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du transport et aux établissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés.

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 août 2008, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au ministère du transport.

Arrête :

Article premier - La date d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du transport prévue pour le 20 octobre 2008 et jours suivants est reportée au 25 décembre 2008 et jours suivants.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 25 novembre 2008.

Tunis, le 29 octobre 2008.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2008-3356 du 28 octobre 2008, modifiant et complétant le décret n° 97-1178 du 16 juin 1997, portant institution et organisation du prix du Président de la République pour la santé reproductive.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 84-70 du 6 août 1984, portant création de l'office national de la famille et de la population, telle que modifiée par la loi n° 87-1 du 13 janvier 1987,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 97-1178 du 16 juin 1997, portant institution et organisation du prix du Président de la République pour la santé reproductive,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions des articles premier (alinéa 2), 3 (alinéa premier), 4 (alinéa premier) et 5 du décret n° 97-1178 du 16 juin 1997 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (alinéa 2 nouveau) - Ce prix a pour objectif d'encourager et de récompenser les efforts des personnes physiques ou morales pour leur contribution à la résolution des problèmes liés à la santé reproductive soit par l'information, la sensibilisation, l'éducation, la prestation des services, la formation, les recherches et les études notamment dans les domaines suivants :

- la santé maternelle et infantile.
- la planification familiale.
- la reproduction.
- les infections sexuellement transmissibles et le SIDA.
- la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus et leur traitement.
- la prévention de l'handicap chez les nouveaux nés.
- les jeunes et la santé reproductive.

Article 3 (alinéa premier nouveau) - L'attribution du prix est proposée par une commission nationale présidée par le ministre de la santé publique et composée des membres suivants :

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local.
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation
- un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

- un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

- un représentant du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

- le président-directeur général de l'office national de la famille et de la population.

- le directeur des soins de santé de base au ministère de la santé publique.

- deux personnalités désignées par le ministre de la santé publique.

Article 4 (alinéa premier nouveau) - La commission nationale se réunit sur convocation de son président, en vue d'examiner les dossiers de candidature et de faire ses propositions.

Article 5 (nouveau) - Les candidatures à l'obtention du prix du Président de la République pour la santé reproductive sont adressées aux présidents des commissions régionales ou au président de la commission nationale, mentionnées au présent décret, avant le 15 novembre de chaque année.

Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du décret n° 97-1178 du 16 juin 1997 susvisé, un article 4 (bis) ainsi qu'il suit :

Article 4 (bis) - Sont créées, des commissions régionales chargées de recevoir les dossiers de candidatures au niveau régional et de soumettre ses propositions à la commission nationale.

Les commissions régionales sont composées comme suit :

Président : le gouverneur.

Membres :

- le directeur régional de la santé publique.
- le directeur régional de l'éducation et de la formation.
- le directeur régional des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.
- le directeur régional des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.
- le délégué régional de l'office national de la famille et de la population.

La commission se réunit sur convocation de son président.

Les propositions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué régional de l'office national de la famille et de la population.

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3357 du 28 octobre 2008.

Le docteur Sameh Barbouche, médecin spécialiste de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital régional de Zaghouan.

Par décret n° 2008-3358 du 28 octobre 2008.

Le docteur Moez Gharbi, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de psychiatrie à l'hôpital régional de Jendouba.

Par décret n° 2008-3359 du 28 octobre 2008.

Le docteur Mohamed Bejaoui, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service d'hôpital du jour et des consultations externes et des urgences au centre national de greffe de la Moelle Osseuse.

Par décret n° 2008-3360 du 28 octobre 2008.

Le docteur Mounira Chaabane, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service d'imagerie médicale à l'hôpital régional « Mahmoud El Matri » de l'Ariana.

Par décret n° 2008-3361 du 28 octobre 2008.

Le docteur Assia Ben Hassen, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service du laboratoire au centre national de greffe de la Moelle Osseuse.

Par décret n° 2008-3362 du 28 octobre 2008.

Le docteur Nabil Ben Zineb, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital régional « Mahmoud El Matri » de l'Ariana.

Par décret n° 2008-3363 du 28 octobre 2008.

Le docteur Hassen Ghannem, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service d'épidémiologie et statistiques médicales à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.

Par décret n° 2008-3364 du 28 octobre 2008.

Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie mentionnés ci-dessous sont nommés dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en pharmacie à compter du 18 mai 2007, et ce, conformément au tableau suivant :

N°	Nom et prénom	Spécialité	Faculté
1	Brahim Nsiri	Hématologie	Faculté de pharmacie de Monastir au titre du ministère de la défense nationale
2	Wahiba Douki	Toxicologie	Faculté de pharmacie de Monastir
3	Amina El Kadhi	Biochimie	Faculté de pharmacie de Monastir
4	Hayet Ghorbel Brahem	Toxicologie	Faculté de pharmacie de Monastir
5	Salma Feki	Immunologie	Faculté de pharmacie de Monastir

Par décret n° 2008-3365 du 28 octobre 2008.

Monsieur Elyes Zhioua, biologiste à l'institut Pasteur de Tunis, est nommé dans le grade de biologiste principal, à compter du 23 février 2008.

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 octobre 2008, modifiant l'arrêté du 24 octobre 1989, fixant la composition et les attributions de la commission nationale de transfusion sanguine.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 82-26 du 17 mars 1982, portant organisation du prélèvement du sang humain destiné à la transfusion et notamment son article 9,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 24 octobre 1989, fixant la composition et les attributions de la commission nationale de transfusion sanguine, tel que modifié par l'arrêté du 5 août 1993 et notamment son article premier.

Arrête :

Article unique - Sont abrogées, les dispositions de l'article premier de l'arrêté du 24 octobre 1989, susvisé, et remplacées ainsi qu'il suit :

Article premier (nouveau) - La composition de la commission nationale de transfusion sanguine, créée par l'article 9 de la loi n° 82-26 du 17 mars 1982 susvisée, est fixée comme suit :

Président : Le ministre de la santé publique ou son représentant.

Membres :

- le directeur général du centre national de la transfusion sanguine ou son représentant.
- le directeur de l'unité centrale des banques du sang et de la transfusion sanguine ou son représentant.
- les chefs des centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire ou leurs représentants.
- le directeur du centre militaire de transfusion sanguine ou son représentant.
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local.
- un représentant du ministère de la défense nationale.
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation.
- un représentant du ministère chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.
- le président du comité national d'éthique médicale ou son représentant.
- le président du croissant rouge Tunisien ou son représentant.
- les présidents des associations des donneurs de sang ou leurs représentants.
- cinq membres désignés par le ministre de la santé publique qui sont :
 - * un chef de centre régional non universitaire de transfusion sanguine.
 - * un biologiste responsable de banque du sang hospitalier.
 - * un chirurgien, chef de service.
 - * un médecin anesthésiste réanimateur, chef de service.
 - * un hématologue clinicien, chef de service.

En outre, la commission peut adjoindre à ses travaux toute personne ayant une compétence particulière pour les questions mises à l'étude, avec avis consultatif.

Le secrétariat de la commission nationale de transfusion sanguine est confié aux services de l'unité centrale des banques du sang et de la transfusion sanguine du ministère de la santé publique.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 28 octobre 2008.

La démission de monsieur Maktouf Chaïbi, notaire à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATION

Par décret n° 2008-3366 du 28 octobre 2008.

Monsieur Mohamed Ali Naili, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DES FINANCES

DETACHEMENT

Par décret n° 2008-3367 du 28 octobre 2008.

Madame Sarra Oueslati, magistrat de troisième grade, est détachée de nouveau auprès du ministère des finances pour une période n'excédant pas cinq ans, à compter du 1^{er} juillet 2008.

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3368 du 28 octobre 2008.

Madame Sarra Oueslati, magistrat de troisième grade, est nommée chargée de mission au ministère des finances, à compter du 1^{er} juillet 2008.

Par décret n° 2008-3369 du 28 octobre 2008.

Madame Habiba Jlassi, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommée chef de l'unité des études et de la législation comptable à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.

En application des dispositions de l'article 21 nouveau du décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007, l'intéressée bénéficie du rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3370 du 28 octobre 2008.

Monsieur Chadly El Abed, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé trésorier régional des finances à Tunis 1.

En application des dispositions de l'article 23 nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3371 du 28 octobre 2008.

Monsieur Ridha Ben Hmida, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé trésorier régional des finances à Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 23 nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3372 du 28 octobre 2008.

Monsieur Abdellatif Dachraoui, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé trésorier régional des finances à Nabeul.

En application des dispositions de l'article 23 nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3373 du 28 octobre 2008.

Monsieur Hédi Chaouch, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé trésorier régional des finances à Monastir.

En application des dispositions de l'article 23 nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3374 du 28 octobre 2008.

Monsieur Chedli Aissa, administrateur général au ministère des finances, est maintenu en activité pour une troisième période d'un an, à partir du 1^{er} décembre 2008.

Par décret n° 2008-3375 du 28 octobre 2008.

Monsieur Mohamed Skouri, ingénieur principal au ministère des finances, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} décembre 2008.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation au choix des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire dactylographe au ministère des technologies de la communication, au titre de l'année 2008

- Madame Ben El Hadj Hammouda Malika.

**MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES**

Arrêté du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes du 28 octobre 2008, portant délégation de signature.

Le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 20-2003 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-2964 du 22 décembre 2001, portant nomination de Madame Hajer Harmel Ben Youssef directeur des affaires administratives à la direction générale des services communs au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi

Vu le décret n° 2007-1717 du 24 avril 2007, fixant les attributions du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le décret n° 2008-2958 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Hajer Harmel Ben Youssef, directeur des affaires administratives au ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, est habilitée à signer par délégation du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire, à compter du 29 août 2008.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 2008.

*Le ministre de l'emploi et de l'insertion
professionnelle des jeunes*

Slim Tietli

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes du 28 octobre 2008, portant délégation de signature.

Le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 20-2003 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2005-2549 du 19 septembre 2005, portant nomination de Monsieur Béchir Ouled Ahmed directeur des affaires financières, du matériel et des bâtiments à la direction générale des services communs au ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le décret n° 2007-1717 du 24 avril 2007, fixant les attributions du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le décret n° 2008-2958 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Béchir Ouled Ahmed, directeur des affaires financières, du matériel et des bâtiments au ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, est habilité à signer par délégation du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire, à compter du 29 août 2008.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 2008.

*Le ministre de l'emploi et de l'insertion
professionnelle des jeunes*

Slim Tietli

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2008-3376 du 28 octobre 2008, portant création d'une indemnité spécifique de terrassement au profit des agents de la régie du matériel de terrassement agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de finances pour la gestion 1969 et notamment son article 18,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 94-903 du 18 avril 1994, portant organisation administrative et financière de la régie du matériel de terrassement agricole, tel que modifié par le décret n° 95-2301 du 13 novembre 1995,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier – Est créée au profit des agents de la régie du matériel de terrassement agricole, une indemnité spécifique de terrassement.

Art. 2 – L'indemnité spécifique de terrassement est attribuée à la fin de chaque semestre. Son montant ne doit pas dépasser 15% du salaire annuel de l'agent y compris l'ensemble des indemnités qui lui sont accordées.

Art. 3 – L'indemnité spécifique de terrassement ne peut être servie que lorsque le pourcentage de l'utilisation des outils de terrassement ou leur entretien ou le suivi technique et administratif dépassent 40% au moins.

Art. 4 – Le calcul de cette indemnité pour les agents chargés de l'utilisation des outils de terrassement se fait sur la base de la règle suivante :

$$I = \frac{P}{75} \times \frac{15}{100} \times S A$$

I – Indemnité.

P : Pourcentage de l'utilisation des outils de terrassement égal au résultat de la division du nombre de jours de terrassement effectivement réalisées par le nombre de jours de l'arrêt des outils de terrassement au chantier.

S A : Salaire annuel comportant toutes les indemnités.

Art. 5 – Le calcul de cette indemnité pour les agents chargés de l'entretien et du suivi technique et administratif se fait sur la base de la règle suivante :

$$I = M P = \frac{TN \left(\frac{P}{75} \times \frac{15}{100} \times S A \right)}{N}$$

I – Indemnité.

MP : Moyenne du pourcentage de l'utilisation de tous les outils de terrassement divisé par leur nombre.

N : Nombre des outils de terrassement.

TN : Le nombre total du pourcentage de chaque outil de terrassement.

S A : Salaire annuel comportant toutes les indemnités.

Art. 6 – Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-3377 du 28 octobre 2008, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 -78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998, et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 22 janvier 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole faisant partie du titre foncier n° 125124, classée en zones de sauvegarde d'une superficie de 50 ares, sise à Ain Kmicha à la délégation de Nabeul du gouvernorat de Nabeul, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'extension des laboratoires de Médicaments - Medis.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegardes des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul fixées par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-3378 du 28 octobre 2008, complétant le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,

vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002, le décret n° 2004-2179 du 14 septembre 2004 et le décret n° 2007-1104 du 2 mai 2007,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est ajouté au point 5 relatif au contrôle sur pied des normes de la production, du contrôle et de la certification des plants de pomme de terre, un dernier paragraphe libellé comme suit :

L'autorité compétente peut tolérer l'utilisation d'une quantité des semences de pomme de terre refusée lors du contrôle sur pied si le pourcentage de contamination des maladies à virus ne dépasse pas 10% au champ et 15% lors du contrôle a posteriori tout en respectant les autres normes techniques appliquées aux semences certifiées catégorie B.

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 28 octobre 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Henchir El Mkhelba de la délégation de Remada, au gouvernorat de Tataouine.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2008 -2564 du 7 juillet 2008, portant création du périmètre public irrigué de Henchir El Mkhelba de la délégation de Remada, au gouvernorat de Tataouine.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Henchir El Mkhelba de la délégation de Remada, au gouvernorat de Tataouine, créé par le décret n° 2008-2564 du 7 juillet 2008 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 28 octobre 2008.

Monsieur Mohamed Aziz Bouhajba est nommé membre représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche au conseil d'entreprise de l'office de l'élevage et des pâturages, et ce, en remplacement de Monsieur Kamel Mousriaa.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2008-3379 du 28 octobre 2008, modifiant le décret n° 2005-1840 du 27 juin 2005, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction de l'institut supérieur de musique, de l'institut supérieur de l'informatique et de multimédia et du centre de recherche en informatique, en multimédia et du traitement numérique des données à Sfax et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n°74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 91-511 du 8 avril 1991 et le décret n° 96-874 du 1^{er} mai 1996 et le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, et le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008,

Vu le décret n° 2005-1840 du 27 juin 2005, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction de l'institut supérieur de musique, de l'institut supérieur de l'informatique et de multimédia et du centre de recherche en informatique, en multimédia et du traitement numérique des données à Sfax et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-1840 du 27 juin 2005 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) - Les projets seront réalisés durant la période allant du 27 juin 2005 jusqu'au 27 décembre 2011 et comprend deux étapes :

- la première étape : allant du 27 juin 2005 jusqu'au 27 août 2010 et concerne l'ordre de service de commencement des travaux et le suivi de la réalisation sur le terrain.

- la deuxième étape : allant du 28 août 2010 jusqu'au 27 décembre 2011 et concerne les préparations nécessaires à la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration des dossiers de règlement définitifs et leur présentation à la commission des marchés compétente pour approbation.

Art. 2 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-3380 du 28 octobre 2008, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la localité de Chbedda, gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 2005-2765 du 11 octobre 2005, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous, tel que modifié par le décret n° 2008-157 du 22 janvier 2008,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu la délibération du conseil régional de Ben Arous réuni le 31 août 2006,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvé, le plan d'aménagement urbain de la localité de Chbedda annexé au présent décret.

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3381 du 28 octobre 2008.

Monsieur Hassen Ziadi, administrateur en chef, directeur général des affaires foncières, juridiques et du contentieux au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité pour une nouvelle année à compter du 1^{er} décembre 2008.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-095-4

Nombre de pages : 464 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000

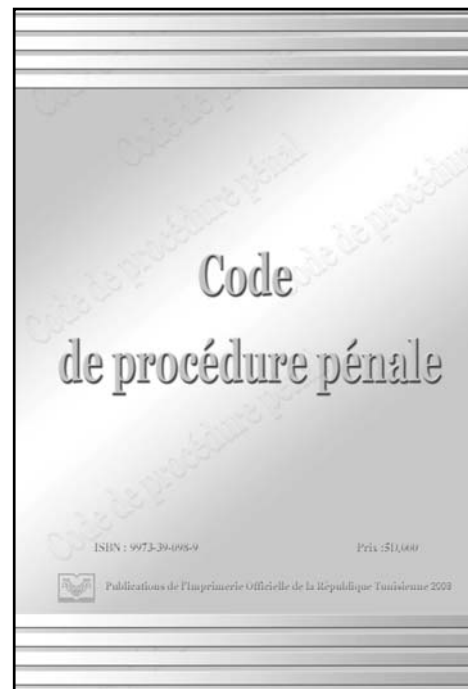
Edition : 2008

ISBN 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

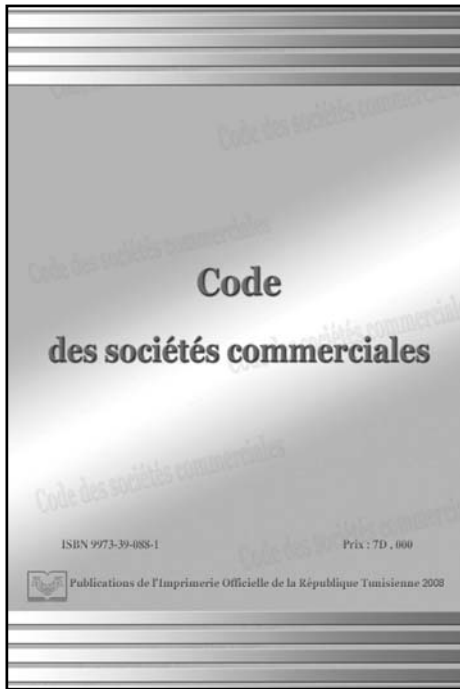


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-088-1

Nombre de pages : 363 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

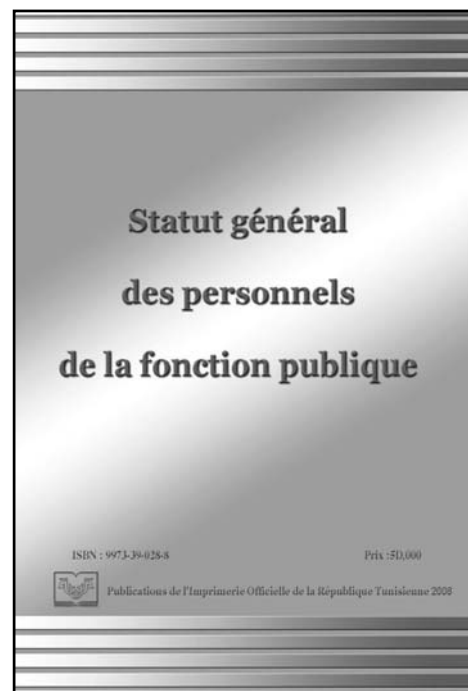
Edition : 2008

ISBN 9973-39-028-8

Nombre de pages : 221 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.